

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

M10 - PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO

Resumo Estratégico + 5 Questões

BASE COMPLETA

Material reorganizado a partir da fonte F22 previamente validada.

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M10 organiza a prova em quatro perguntas: **o que precisa ser provado, quem suporta o ônus, qual meio pode demonstrar o fato e qual efeito decorre da produção ou da falta da prova.** A fonte F22 é a base exclusiva desta versão; pontos potencialmente desatualizados são preservados e marcados para verificação futura.

LÓGICA DO MÓDULO

FATO CONTROVERTIDO → ÔNUS → MEIO DE PROVA → PRODUÇÃO/CONTRADITÓRIO → VALORAÇÃO → CONSEQUÊNCIA

2. MAPA MENTAL

Etapa	Pergunta-chave
1. Teoria geral	Por que e sob quais princípios se prova?
2. Ônus	Quem deve provar o fato?
3. Prova oral	Parte, confissão, testemunha ou informante?
4. Documentos	Quando e com que força o documento ingressa?
5. Perícia	Há fato técnico que exige especialista?
6. Outros meios	Inspeção, acareação, ata notarial e falsidade.
7. Efeito	Qual consequência decorre da prova ou de sua ausência?

3. TEORIA ESSENCIAL

3.1 Princípios

Necessidade da prova: Alegação, por si só, não basta; a prova dá suporte fático à pretensão ou à defesa.

Contraditório e ampla defesa: A prova deve poder ser conhecida, impugnada e contraposta pela parte adversa.

Licitude e probidade: A fonte trabalha a admissibilidade de provas lícitas e moralmente legítimas.

Oralidade: A prova oral aproxima juiz, partes e testemunhas e tende a concentrar a instrução em audiência.

Aquisição processual: Produzida, a prova pertence ao processo e pode favorecer ou prejudicar qualquer parte.

Convencimento motivado: O juiz valora as provas de forma fundamentada; a fonte ressalta inexistência de hierarquia abstrata entre elas.

Aptidão para a prova: Relaciona-se à distribuição dinâmica: pode produzir quem tenha melhores condições materiais ou técnicas.

Boa-fé: A atividade probatória deve ser leal e orientada à demonstração dos fatos.

Busca da verdade real: A fonte conecta o tema ao art. 765 da CLT e aos poderes instrutórios do juiz.

3.2 Ônus da prova

REGRA

CLT, art. 818: reclamante prova o fato constitutivo de seu direito; reclamado prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A F22 trata a regra como distribuição primária. A distribuição dinâmica pode deslocar o encargo, por decisão fundamentada, quando houver peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A fonte ressalta que a decisão deve permitir à parte cumprir o ônus que lhe foi atribuído.

FLUXO DO ÔNUS

QUAL É O FATOS? → CONSTITUTIVO OU IMPEDITIVO/MODIFICATIVO/EXTINTIVO? → REGRA DO ART. 818 →
HÁ FUNDAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA? → CONSEQUÊNCIA PROBATÓRIA

3.3 Depoimento pessoal e confissão

O depoimento pessoal é prova oral produzida pela própria parte. Seu estudo se conecta à confissão: a declaração da parte pode gerar efeito probatório desfavorável. O M10 cuida da confissão como instituto probatório; os efeitos de ausência em audiência pertencem principalmente ao M9.

3.4 Prova documental

A prova documental registra fatos por documentos. A fonte trabalha apresentação, autenticidade, impugnação e valor probatório. A CLT, art. 830, admite que o advogado declare autêntica a cópia apresentada, sob responsabilidade pessoal, sem impedir discussão de falsidade, fraude ou má-fé.

3.5 Prova testemunhal

SEQUÊNCIA

COMPARECIMENTO → CAPACIDADE → CONTRADITA → COMPROMISSO (quando cabível) → DEPOIMENTO
→ VALORAÇÃO

A CLT trabalha comparecimento, oitiva e hipóteses em que a pessoa é ouvida como informante. Segundo a F22, parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo não presta compromisso e fornece simples informações. A Súmula 357/TST impede que a mera existência de ação contra o mesmo empregador seja tomada, por si só, como suspeição.

3.6 Prova pericial

A perícia é utilizada quando a demonstração do fato exige conhecimento técnico. A fonte aborda perito, assistente técnico, laudo, honorários, possibilidade de parcelamento, vedação de adiantamento e a repercussão da ADI 5766 na disciplina dos honorários.

LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA

A F22 também cita a Resolução CSJT 66/2010 e o parâmetro de R\$ 1.000,00. O dado é preservado como conteúdo da fonte, mas não deve ser tratado como atualização jurídica definitiva.

3.7 Outros meios e incidentes

Inspecção judicial: contato direto do juiz com pessoa ou coisa para esclarecer fato relevante. **Acareação:** confronto entre declarações divergentes nos limites tratados pela fonte. **Ata notarial:** documento lavrado por tabelião para registrar fatos constatados. **Incidente de falsidade:** mecanismo para discutir autenticidade/falsidade documental, com requisitos e prazos próprios.

4. LEI SECA ESSENCIAL

Dispositivo	Regra	Como cai
CLT art. 765	Poderes de direção e diligências necessárias ao esclarecimento.	Poder instrutório/busca da verdade.
CLT art. 818	Distribuição do ônus e possibilidade de dinâmica.	Constitutivo x impeditivo/modificativo/extintivo.
CLT arts. 819-830	Regras de intérprete e prova testemunhal/documental trabalhadas na F22.	Quantidade, comparecimento, compromisso, informante e autenticidade.
CLT art. 793-D c/c 793-C	Multa à testemunha que intencionalmente altera a verdade ou omite fatos essenciais.	Percentual e momento de aplicação segundo a fonte.
CLT art. 790-B	Honorários periciais.	Sucumbência no objeto da perícia e impacto da ADI 5766 conforme F22.

Dispositivo	Regra	Como cai
CPC arts. 430-433	Arguição e processamento da falsidade documental.	Prazo, resposta, perícia e efeito da decisão.

5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

Situação	Número/prazo	Observação
Testemunhas - rito ordinário	3 por parte	CLT art. 821, conforme F22.
Testemunhas - sumaríssimo	2 por parte	Regra destacada pela fonte.
Inquérito para apuração de falta grave	6 por parte	Exceção destacada pela F22.
Incidente de falsidade	15 dias	A fonte trabalha o prazo do CPC art. 430 e resposta no art. 432.
Multa à testemunha	mais de 1% e menos de 10%	Percentual do valor corrigido da causa, na exposição da F22.
Notificação - Súmula 16/TST	48 horas	Presunção após a postagem.
Perícia no sumaríssimo	20 dias	Prazo comum no contexto do art. 852-H, §6º, conforme fonte.
Honorários periciais - Res. CSJT 66/2010	R\$ 1.000,00	Parâmetro citado pela F22; NECESSITA VERIFICAÇÃO FUTURA.

6. COMPARATIVOS

Institutos	Diferença essencial
Ônus estático x dinâmico	Estático: regra do art. 818. Dinâmico: redistribuição fundamentada quando presentes as condições trabalhadas pela fonte, sem tornar impossível o encargo.
Depoimento pessoal x testemunha	Depoimento pessoal recai sobre a própria parte e pode conduzir à confissão; testemunha relata fatos de que tem conhecimento e se submete às regras próprias de capacidade/impedimento/suspeição.
Testemunha x informante	A testemunha presta compromisso; nas hipóteses do art. 829 tratadas pela fonte, a pessoa é ouvida como simples informante, sem compromisso.
Impedimento x suspeição	Categorias distintas de restrição à testemunha; a contradita é o momento de suscitar a questão, conforme a sistemática apresentada.
Perito x assistente técnico	Perito atua como auxiliar do juízo; assistente técnico é indicado pela parte e seus honorários seguem regime próprio.
Honorários do perito x intérprete	A F22 distingue o critério de responsabilidade: perícia ligada à sucumbência no objeto pericial; intérprete ligado à sucumbência na causa, conforme sua exposição.

7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

Súmula 212/TST — Quando negados a prestação de serviços e o despedimento, a fonte atribui ao empregador o ônus de provar o término do contrato, em razão da presunção de continuidade.

Súmula 16/TST — Presunção de recebimento da notificação 48 horas após a postagem; o ônus de provar não recebimento ou entrega tardia é do destinatário.

Súmula 338/TST — Controles de jornada e presunções probatórias. A F22 usa a referência 'mais de 10 empregados'; manter como conteúdo da fonte e submeter a verificação futura.

Súmula 6, VIII/TST — Na equiparação salarial, o empregador prova fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação.

Súmula 460/TST — Ônus do empregador quanto à demonstração de que o empregado não satisfaz os requisitos do vale-transporte ou não pretende utilizá-lo.

Súmula 461/TST — Ônus do empregador quanto à regularidade dos depósitos do FGTS.

Súmula 12/TST — As anotações da CTPS feitas pelo empregador têm presunção relativa, segundo a exposição da fonte.

Súmula 8/TST — A fonte relaciona a juntada de documentos em fase recursal às hipóteses excepcionais reconhecidas pelo entendimento sumulado.

Súmula 357/TST — O simples fato de a testemunha litigar ou ter litigado contra o mesmo empregador não a torna suspeita.

VERIFICAÇÃO FUTURA - SÚMULA 338

A F22 emprega a referência a 'mais de 10 empregados'. Este PDF não atualiza o dado silenciosamente; ele deve ser auditado antes da integração final.

8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Provar é demonstrar fatos relevantes sob contraditório. A regra-base do ônus está no art. 818 da CLT, com possibilidade de distribuição dinâmica. Depoimento pessoal pode produzir confissão; documentos podem ser impugnados e sua falsidade tem incidente próprio; testemunhas seguem regras de quantidade, capacidade, contradita e compromisso; a perícia resolve questões técnicas e possui regime próprio de honorários. A prova produzida pertence ao processo e será valorada de modo fundamentado.

9. O QUE DECORAR

- Art. 818: constitutivo = reclamante; impeditivo/modificativo/extintivo = reclamado.
- Testemunhas: 3 ordinário, 2 sumaríssimo, 6 inquérito para falta grave.
- Incidente de falsidade: 15 dias nos pontos trabalhados pela fonte.
- Multa à testemunha: >1% e <10% do valor corrigido da causa.
- Súmula 16: 48 horas após postagem.
- Súmula 357: ação contra o mesmo empregador, sozinha, não gera suspeição.

10. PEGADINHAS

- Ônus da prova não é imutável: a F22 trabalha distribuição dinâmica.
- A prova não pertence a quem a produziu: aquisição processual.
- Informante não se confunde com testemunha compromissada.
- Contradita não é o próprio depoimento; é incidente ligado à condição da testemunha.
- Honorários periciais não se confundem com honorários advocatícios (M11).
- Não tratar a referência da F22 na Súmula 338 como atualização normativa definitiva.

5 QUESTÕES OBJETIVAS

1. Segundo a lógica do art. 818 da CLT apresentada na F22, o fato constitutivo do direito do reclamante deve ser provado, como regra primária, por:
A) reclamado. B) reclamante. C) perito. D) testemunha do juízo. E) Ministério Público.
2. No rito sumaríssimo, a quantidade de testemunhas por parte destacada pela fonte é:
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.
3. A respeito da aquisição processual da prova, assinale a correta:
A) A prova pertence exclusivamente à parte que a produziu. B) Só pode favorecer quem a juntou. C) Passa a integrar o processo e pode ser valorada em favor ou contra qualquer parte. D) Impede contraditório posterior. E) Cria hierarquia entre meios de prova.
4. Conforme a Súmula 357/TST trabalhada na F22, a testemunha que litiga ou litigou contra o mesmo empregador:
A) é sempre suspeita. B) é sempre impedida. C) deve ser ouvida apenas como informante. D) não é suspeita apenas por esse fato. E) não pode depor.
5. No incidente de falsidade, a F22 trabalha, com base no CPC, prazo de:
A) 5 dias. B) 8 dias. C) 10 dias. D) 15 dias. E) 30 dias.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — B. O reclamante suporta o ônus do fato constitutivo. Pegadinha: confundir a regra primária com eventual distribuição dinâmica.

Questão 2 — B. A fonte destaca 2 testemunhas por parte no sumaríssimo. Pegadinha: aplicar automaticamente o limite de 3 do rito ordinário.

Questão 3 — C. Pelo princípio da aquisição processual, a prova integra o processo. Pegadinha: imaginar que ela continua sob domínio de quem a produziu.

Questão 4 — D. A mera litigância contra o mesmo empregador não gera suspeição. Pegadinha: transformar um dado isolado em causa automática de suspeição.

Questão 5 — D. A F22 trabalha o prazo de 15 dias no regime dos arts. 430-433 do CPC.

LACUNAS / VERIFICAÇÃO FUTURA

- Súmula 338/TST: conferir, em auditoria jurídica posterior, a referência quantitativa usada pela F22.
- Resolução CSJT 66/2010 / R\$ 1.000,00: conferir vigência e atualização antes da integração definitiva.
- Não houve atualização externa silenciosa nesta versão.